

1502355-40.2021.8.26.0270

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Wilson Federici Junior

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... em sua residência. Por fim, confessou o tráfico.

Diante do conjunto probatório, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas. Sabe-se que, para a configuração do crime de tráfico, revela-se dispensável que o agente seja flagrado no exato momento da venda, do ato negocial. Basta que incorra em um dos núcleos do tipo para o cometimento do delito.

A própria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

2ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502355-40.2021.8.26.0270 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502355-40.2021.8.26.0270

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2268335/2021 - DISE-

DEL.SEC.ITAPEVA, 20595443 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA, 63/21/420 - DISE-

DEL.SEC.ITAPEVA, 2268335 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN MARCELO DE LIMA RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wilson Federici Junior

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu ilustre membro, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de LUAN MARCELO DE LIMA RIBEIRO, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia, o acusado, no dia 01 de outubro de 2021, às 06h00min, na Rua Professora Rachel de Melo Souza Amorim, número 52, Vila São Camilo, nesta cidade e Comarca de Itapeva, nas imediações de estabelecimento de ensino e hospitalares/sociais, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, teria trazido consigo, para fins de tráfico, 29 (vinte e nove) porções de maconha, com peso líquido de 20.959,47g (vinte mil novecentos e cinquenta e nove gramas e quarenta e sete centigramas), substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica. A denúncia foi oferecida (fls. 124/126). O réu foi notificado (fls. 134),

apresentou sua defesa (fls. 137/139) e a denúncia foi recebida (fls. 145/147). Em audiência, foi oclhida a prova oral, inclusive com o interrogatório do acusado. As partes apresentaram alegações finais em audiência. Eis o breve relato.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Anoto que a preliminar aventada pela defesa, consistente na inépcia da denúncia, já foi devidamente analisada, conforme decisão de fls. 145/147.

Assim, passo, de imediato, à análise do mérito.

Trata-se de ação penal instaurada com o objetivo de ver apurada e reconhecida a responsabilidade criminal do réu, em razão da prática do delito tipificado artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

No caso presente, a materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se cabalmente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo auto preliminar de constatação (fls. 17/23), pelo laudo definitivo (fls. 110/113), pelo relatório de investigações (fls. 102/104), e pela prova oral coligida.

A autoria do crime, por sua vez, é certa.

O policial civil Bruno Henrique Pedroso, em juízo, disse que havia uma investigação em andamento e que, por meio de interceptações telefônicas, conseguiram confirmar o envolvimento dele com o tráfico de drogas. Afirmou que houve representação por busca e apreensão na residência do réu, que foi deferida judicialmente. Esclareceu que, no imóvel do fundo, encontraram o acusado e sua namorada. Iniciando as buscas pelo local, localizaram os entorpecentes, além de uma balança de precisão e uma faca, com resquícios de drogas. Declarou que não conhecia o acusado.

O guarda civil municipal Anderson Augusto Branco em juízo, disse que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do acusado. Esclareceu que, chegando ao local, na companhia do cão farejador, localizaram as porções de drogas, na lavanderia. Afirmou que o réu acompanhou a busca realizada com o cão.

Em seu interrogatório judicial, o réu disse que, no dia dos fatos, confirmou que as drogas encontradas eram de sua propriedade. Esclareceu que a balança pertencia a outra pessoa e que não foi encontrada em sua residência. Por fim, confessou o tráfico.

Diante do conjunto probatório, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas. Sabe-se que, para a configuração do crime de tráfico, revela-se dispensável que o agente seja flagrado no exato momento da venda, do ato negocial. Basta que incorra em um dos núcleos do tipo para o cometimento do delito.

A própria Lei 11.343/06, aliás, aponta para a necessidade de se investigar determinadas circunstâncias, a fim de que se chegue à conclusão quanto à destinação da droga (arts. 28, §2º, e 52, I).

No caso concreto, cabe assinalar que, de acordo com os elementos colhidos, já havia uma investigação em curso envolvendo o acusado e, diante da apuração da prática do crime de tráfico de drogas por ele, em associação com outras pessoas, o Delegado de Polícia representou por busca e apreensão, que foi deferida no bojo dos autos nº 1502297-37.2021.8.26.0270, desta Vara Judicial. Diante disso, ao efetuarem o cumprimento mandado, os agentes civis localizaram, no gabinete da pia, três porções de maconha, uma balança de precisão, uma faca, com resquícios de substância entorpecente e um radiocomunicador. Ainda, com o auxílio da cachorra da guarda municipal, localizaram mais tabletes de maconha no corredor da residência - totalizando a quantia de 20.959,47g (vinte mil novecentos e cinquenta e nove gramas e quarenta e sete centigramas).

Ressalte-se que, segundo precedente do e. Supremo Tribunal Federal, quantidade maior do que 25 gramas de maconha faz presumir que a droga se destina a consumo de terceiros (cf. HABEAS CORPUS nº 144.716, Rel. Min. Celso de Mello).

Ademais, os policiais ouvidos em juízo atestaram o envolvimento do réu com o tráfico de drogas, reforçando ainda mais a finalidade da posse das drogas encontradas.

O testemunho dos policiais é válido para a prolação do édito condenatório. O simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais não conduz a que sejam

desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas.

A jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, vem reiteradamente reconhecendo o valor dos depoimentos testemunhais dos policiais. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser demonstrado nestes autos.

Nesse sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF, 1.^a Turma, HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).

Assim, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto - investigação pretérita confirmando o envolvendo do acusado com o tráfico de drogas, apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, bem como petrechos comuns ao tráfico em sua residência - torna evidente seu profundo engajamento com a criminalidade, impossibilitando que se considere que a droga apreendida se destinava a consumo próprio.

Por fim, a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, deve incidir.

É que restou incontroverso nos autos que o tráfico ocorreu nas imediações de um posto de saúde e de uma escola, conforme relatos dos policiais, bem como relatório de investigações de fls. 102/104.

Por isso, deve haver a incidência da referida majorante.

Comprovadas a existência do crime e sua autoria, passo, então, a dosar a pena.

DOSIMETRIA DA PENA

Com base nos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu não possui anotações passíveis de caracterizar Maus antecedentes (cfe. documentos de fls. 45/48). Por outro lado, o fato de ter sido apreendido mais de 20kg (vinte quilos) de maconha na posse do acusado, deve ser considerado para elevar a pena-base.

Assim, exaspero a pena em 1/5, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias agravantes, mas presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa à época do fato.

Diante disso, reduzo a pena em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que se encontra presente a causa de aumento prevista no inciso III, do art. 40 da Lei 11.343/06, por ter incorrido na conduta típica nas imediações de um posto de saúde e uma unidade de ensino (cfe. relatório de fls. 102/104).

Por sua vez, inviável a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, considerando as circunstâncias do caso concreto, que indicam maior envolvimento do réu com o mundo do crime, bem como o fato de contar com condenações pretéritas quando ainda era menor de idade, pela prática de atos infracionais correspondentes ao delito de tráfico de drogas (autos nº 0001248-40.2018.8.26.0270 e 1500744-23.2019.8.26.0270, ambos da 3ª Vara Judicial local - conforme pesquisa no SAJ).

Com efeito, a Terceira Seção do STJ tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no HC 488.570/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 23/08/2019).

Assim, exaspero a pena em 1/6 e a torno definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. O valor do dia-multa corresponderá ao mínimo legal, à míngua de elementos probatórios para aferir a capacidade econômica do réu.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

O fato de se tratar de crime equiparado a hediondo, a prática do crime próximo a estabelecimento de ensino e unidade hospitalar e a quantidade das drogas encontradas são motivos suficientes para demonstrar a periculosidade concreta capaz de atrair a fixação de regime mais rigoroso do que aquele abstratamente previsto com base simplesmente na quantidade da pena fixada.

Em razão da quantidade de pena arbitrada, incabível a substituição da pena corporal, como também a suspensão condicional da execução da pena.

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu LUAN MARCELO DE LIMA RIBEIRO a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar mínimo, por ter incidido na conduta tipificada no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que permanecem os motivos ensejadores da custódia cautelar.

Recomende-se-o à prisão onde se encontra e, oportunamente, expeça-se guia de execução.

Custas pelo acusado.

Oportunamente, intime-se o réu para o pagamento da sanção pecuniária, comunique-se à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, inclua-se o seu nome no sistema informatizado, cumpra-se o art. 72 da Lei 11.343/06 e expeça-se guia para início da execução, bem como certidão de honorários, se for o caso.

PIC.

Itapeva, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA